

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1950/2532

พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

โจทก์

นายสมพร หรือเจ็ก จีระวัฒนสุข

จำเลย

นายสมพร หรือเจ็ก จีระวัฒนสุข จำเลย

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกคดีหนึ่งโดยเรียก นายสมพร
หรือเจ็กจีระวัฒนสุข จำเลยในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(8) ขณะกระทำความผิดฐานลักทรัพย์
จำเลยที่ 2 มีอายุเพียง 16 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 2 ปี คำให้การ
รับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 1 ปี 4 เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ฐานรับ
ของโจร

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 2)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยืนตามคำ
สั่งของศาลอุทธรณ์

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วมีคำสั่งยืนตามคำ
สั่งของศาลอุทธรณ์

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ประชา บุญวนิช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>